



PASCOAL & DYANDRA

Advocacia

BASE DE CONHECIMENTO

BANCO DE TESES

Trabalhista de Motorista e Caminhoneiro

Documento interno de trabalho — Pascoal & Dyandra Advocacia

Construído a partir de 136 peças próprias do acervo do escritório

Responsável: Dr. Alexandre Pascoal Marques — OAB/SP 270.924

Foro: Sorocaba — SP

AVISO

As teses, blocos de redação e precedentes reunidos neste documento foram extraídos do acervo próprio do escritório e servem como ponto de partida de trabalho. Nenhum bloco deve ser reutilizado sem conferência prévia da PARTE VI — ALERTAS DE ATUALIZAÇÃO, e nenhuma peça gerada a partir deste material deve ser protocolada sem revisão do advogado responsável.





PASCOAL & DYANDRA

Advocacia

SUMÁRIO

PARTE I Banco de Teses

23 teses com gatilho de intake, base legal, bloco de redação, pedido e subsidiário

PARTE II Esqueleto da Petição Inicial

Estrutura canônica A→Q, blocos fixos e checklist de documentos

PARTE III Base Legal e Precedentes

Catálogo do que o escritório cita, com frequência medida no acervo

PARTE IV Padrões de Escrita

Conectores, verbos e arquitetura de tópico, com contagem real

PARTE V Jurimetria Interna

Planilha de resultados por tese — a preencher

PARTE VI Alertas de Atualização

Pontos do acervo antigo que exigem conferência antes do reuso



PARTE I

BANCO DE TESES

Cada tese traz a letra que ela ocupa no esqueleto padrão do escritório (ver PARTE II) e a **frequência** com que aparece no acervo — a frequência é o melhor indicador de qual tese é núcleo do produto e qual é acessória.

#	Tese	Letra	Freq.
T01	Grupo de empresas / responsabilidade solidária	A	22
T02	Comissões pagas na forma de outras verbas (fraude de rubrica)	B/C	25
T03	Reembolso de despesas (diárias) e natureza salarial	C/D	23
T04	Pedido alternativo — reflexos do "reembolso de despesas"	D/D1	21
T05	Efetivo pagamento de horas extras	E	25
T06	Domingos trabalhados — 100% e DSR	F	23
T07	Horas noturnas por guarda e proteção do caminhão	G	12
T08	Período em filas — horas de espera	G/H	22
T09	Intervalo do art. 235-D, I, CLT (30 min a cada 4h/6h)	H/I	23
T10	Supressão do intervalo intrajornada	I/J	26
T11	Supressão do intervalo interjornada	J/K	25
T12	Reflexos consolidados sobre férias, 13º e FGTS	K/L	22
T13	Acúmulo de função (abastecimento, carga, aquecimento)	M	12
T14	Adicional de carregamento/descarregamento	N	12
T15	Depósitos fundiários (FGTS)	L/N/O	16
T16	Dano existencial	M/O/P	25
T17	Indenização suplementar de honorários (CC 389/395/404)	P/Q	12
T18	Rescisão indireta	B	9
T19	Descanso de 35h / art. 235-D + ADI 5322	—	emergente
T20	Periculosidade (dois tanques) e insalubridade	—	acesória
T21	Multa do art. 477 §8º e art. 467 CLT	—	acesória
T22	Descontos indevidos	—	acesória
T23	Feriados 100% / vale-transporte / reajuste de dissídio	—	acesória

T01 — GRUPO DE EMPRESAS / RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Letra: A (abre a peça) · **Frequência:** 22 peças



Gatilho no intake: cliente prestou serviço a duas ou mais empresas; carregava produto nas dependências de outra empresa; reportava-se a sócios comuns; pagamentos alternados entre CNPJs.

Base legal: art. 2º, §§2º e 3º, CLT · Súmula 129 TST (unicidade contratual).

Prova que o escritório usa: certidões da **JUCESP** com identidade de sócios; mesmo ramo de atividade; direção conjunta do negócio; carregamento de produto nas dependências da 2ª ré.

Bloco de redação (base do acervo):

Cabe esclarecer que o reclamante sempre prestou serviços ininterruptamente para as duas reclamadas, sendo que 1ª e 2ª são propriedade em comum da família, sendo ambas as empresas atuantes do mesmo ramo, o que se vislumbra através das certidões da Jucesp ora colacionadas. Vale frisar ainda que o reclamante reportou-se sempre a ambos os sócios das reclamadas durante todo o pacto laboral, sendo o negócio dirigido conjuntamente, bem como carregava os produtos ([PRODUTO]) da segunda reclamada em suas dependências. Ainda, observa-se pelos registros da empresa extraídos da Jucesp a identidade de sócios, a exemplo [SÓCIO 1] e [SÓCIO 2]. Encontra-se evidente a caracterização do grupo de empresas.

Pedido: responsabilização **solidária** de todas as reclamadas. **Subsidiário (sempre presente):** "Alternativamente, requer, ao menos, a responsabilização subsidiária da 2ª ré."

Contra-tese a antecipar: defesa conjunta que não impugna especificamente o grupo — registrar o silêncio em réplica (art. 341 CPC).

T02 — COMISSÕES PAGAS NA FORMA DE OUTRAS VERBAS

Letra: B (ou C) · **Frequência:** 25 peças · **Tese-assinatura do escritório**

Esta é a tese central do produto "caminhoneiro" do escritório: a empresa pagava comissão por quilômetro rodado e, após a Lei do Motorista, passou a lançar esse valor no holerite sob rubricas de **horas extras, diárias, reembolso de despesas, horas de espera e DSR** — verbas que na realidade nunca foram pagas. A tese ataca os dois lados ao mesmo tempo: **a rubrica é falsa** (logo a verba real não foi paga) **e a comissão é real** (logo deve integrar a remuneração).

Gatilho no intake: cliente recebia valor por km rodado; holerite mostra "horas extras" em valor relativamente fixo mês a mês; rubricas de reembolso/diária/hora de espera sem correspondência com viagens reais.

Base legal: art. 9º CLT (fraude) · art. 457, §1º, CLT · art. 235-G CLT (vedação à remuneração por distância/tempo que comprometa a segurança — texto original da Lei 12.619/2012 e redação alterada pela Lei 13.103/2015) · Súmula 91 TST (salário complessivo) · Súmula 264 TST (base de cálculo).

Bloco de redação (base do acervo):



A primeira reclamada comissionava o autor, assim como os demais motoristas, no valor de R\$ [VALOR] por quilômetro rodado, a depender do tipo de veículo que o motorista dirigia ([EIXOS]), o que se traduzia, no caso do reclamante, na média de R\$ [MÉDIA MENSAL], considerando a média de quilômetros rodados ao mês. No entanto, tais comissões eram pagas, até [DATA] de forma clandestina, e após tal data, ou seja, a partir da vigência da Lei 12.619/2012, passaram a ser lançadas na forma de "horas extras", "diárias" e "reembolso de despesas" nos contracheques do trabalhador, verbas estas que, efetivamente, não eram recebidas. Ou seja, as comissões que antes da Lei do motorista eram pagas "por fora", a partir da sua vigência passaram a ser "forjadas", "maquiadas", "transformadas" em holerites do trabalhador na forma de verbas que na verdade eram suprimidas. Tal prática é comum pela primeira reclamada que, no intuito de burlar o pagamento efetivo dos demais títulos e ainda comissionar os motoristas de maneira menos onerosa para si, realizava o pagamento das comissões em holerite, distribuindo seu valor sob a rubrica de reembolso de despesas com almoço, jantar e pernoite, bem como sob a rubrica de horas extras, horas de espera e DSR, permanecendo tais valores sendo pagos sem a devida integração à remuneração do obreiro.

Pedido: (a) reflexos das verbas mascaradas sobre todas as verbas contratuais e rescisórias; e (b) o efetivo pagamento das verbas forjadas (cada uma pedida em tópico próprio abaixo).

Reflexos padrão: adicional de periculosidade, aviso prévio, férias + 1/3, 13º salário, horas extras, FGTS + 40%.

Técnica de reforço (recomendada, ver TEMA 10 da base legal): demonstrar a **impossibilidade aritmética** — calcular o teto teórico de horas do adicional lançado e provar que o valor pago excede esse teto. Prova simultânea da fraude e da jornada real.

Variante do acervo: "COMISSÕES PAGAS SOB A RÚBRICA DE GRATIFICAÇÃO DO MOTORISTA" — mesma tese, rubrica diferente.

T03 — REEMBOLSO DE DESPESAS (DIÁRIAS) E SUA NATUREZA SALARIAL

Letra: C (ou D) • **Frequência:** 23 peças

Gatilho: cliente nunca recebeu diária de almoço/jantar/pernoite, ou recebeu valor inferior ao da CCT; pernoitava no caminhão.

Base legal: **cláusula 16ª** (almoço e jantar) e **cláusula 23ª** (pernoite) das CCTs do setor — são as duas cláusulas mais invocadas no acervo (31 e 28 peças); art. 457, §2º, CLT; Súmula 101 TST.

ATENÇÃO — este é o ponto mais desatualizado do acervo. A tese de integração salarial da diária que excede 50% da remuneração foi **revogada pela Lei 13.467/2017**. Ver PARTE VI antes de reusar este bloco.



Bloco de redação (base do acervo):

Conforme acima relatado, em verdade o obreiro jamais recebeu qualquer reembolso a título de despesas de viagem, uma vez que as verbas pagas sob tais rubricas correspondiam à comissão por quilometragem rodada, pactuada pela empresa com o reclamante. O reembolso de despesas encontra-se discriminado nas cláusulas 16ª e 26ª das CCTs que seguem inclusas, aplicáveis à categoria, sendo que nestas há previsão de diárias conforme o respectivo ano vigente, sendo, por exemplo, o valor de R\$ [VALOR] para almoço e mais R\$ [VALOR] para jantar, para a vigência da CCT de [PERÍODO]. Ainda, a cláusula 23ª prevê o pagamento de pernoite, estipulado no valor de R\$ [VALOR] (CCT [PERÍODO]). Portanto, requer o obreiro a percepção de tais reembolsos a título de diárias e pernoites, observando os respectivos valores das épocas próprias, de acordo com as CCTs acostadas à presente reclamação.

Pedido: percepção dos reembolsos inadimplidos por todo o lapso contratual + integração às demais verbas.

Regra operacional: ler a CCT inteira do período e juntar todas as CCTs de vigência do contrato. O valor da diária muda a cada ano — o cálculo tem que respeitar a CCT de cada período.

T04 — PEDIDO ALTERNATIVO: REFLEXOS DO "REEMBOLSO DE DESPESAS"

Letra: D (ou D1) · **Frequência:** 21 peças

Tese subsidiária de T02+T03. Se o juízo não acolher nem o salário por fora nem o inadimplemento das diárias, ainda assim os valores efetivamente pagos sob aquela rubrica devem integrar a remuneração.

Bloco de redação (base do acervo):

Alternativamente, ainda que improvável, em não sendo o entendimento pelo salário por fora, tampouco pelo inadimplemento das diárias, tendo em vista que o autor recebeu a verba de comissão paga em holerite como, além de outros títulos, reembolso de despesas, durante todo período trabalhado, deverá a reclamada ser compelida a integrar os valores pagos na remuneração do autor, por força da fundamentação supra, para efeitos de cálculo do adicional de periculosidade, além dos reflexos em aviso prévio, férias + 1/3 Constitucional, 13º Salário, DSR sobre horas extras, FGTS + 40%, durante todo período trabalhado.

Nota de arquitetura: este é o modelo de como o escritório encadeia tese principal subsidiária. Nenhum tópico econômico relevante fica sem alternativa.



T05 — EFETIVO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS

Letra: E · **Frequência:** 25 peças · **Maior tópico da peça** (~7.000 caracteres)

Gatilho: jornada real muito superior à registrada; holerite com HE de valor quase fixo; ausência ou insuficiência de diário de bordo.

Base legal: art. 7º, XIII e XVI, CF · arts. 58 e 59 CLT · art. 74, §2º, CLT · **art. 2º, V, "b", Lei 12.619/2012** (dever de controle fidedigno) · art. 235-G CLT · Súmula 338, I e III, TST · Súmula 85, IV · Súmula 264 · OJ 415 SDI-1.

Estrutura argumentativa do acervo (nesta ordem):

1. Marco da regulamentação da profissão (Lei 12.619/2012, depois 13.103/2015).
2. **Obrigação legal de controle de jornada** — transcrição do art. 2º, V, "b" — com pedido de exibição **sob pena de confissão**.
3. Demonstração de que os lançamentos de HE no holerite são a comissão travestida (liga em T02).
4. Transcrição do art. 235-G (proibição/limitação da remuneração por distância).
5. Fixação da jornada real declarada e pedido com adicional de 50%.
6. **Pedido subsidiário** de diferenças a apurar em réplica.

Trecho-chave de pedido de exibição:

Assim, deve a reclamada trazer aos autos os controles de jornada do reclamante, consoante disposição do artigo 2º, inciso V, da Lei 12.619 de 30/04/12, bem como da Lei 13.103/2015, sob pena de confissão.

Pedido subsidiário (padrão):

Alternativamente, caso o entendimento desse juízo seja pela validade das horas extras discriminadas em holerite, contrariando a tese obreira, requer seja compelida a reclamada ao pagamento das diferenças, a serem apontadas em sede de réplica, após a análise de todos os comprovantes de pagamento, bem como registros válidos de jornada, que deverão ser colacionados pela empresa Ré.

Risco conhecido: jornada declarada uniforme e "redonda" (o acervo usa "18 horas por dia") entrega à defesa a bandeira da inverossimilhança e ativa a Súmula 338, III, contra o próprio autor. **Preferir jornada variável descrita com faixa de horário e dias concretos.**

T06 — DOMINGOS TRABALHADOS — 100% E DSR

Letra: F · **Frequência:** 23 peças



Gatilho: escala superior a 6x1 (o acervo trabalha com o padrão "27 dias corridos, 3 de folga").

Base legal: art. 7º, XV, CF · art. 67 CLT · Lei 605/49 · Súmula 146 TST · OJ 410 SDI-1.

Bloco de redação (base do acervo):

A despeito do que preceitua o art. 67 da CLT, perceba-se que o trabalhador, durante todo o contrato de trabalho, laborou também aos domingos, eis que este laborava [N] dias corridos e folgava [N], razão pela qual requer a percepção destes devidamente acrescidos do adicional suplementar de 100%. Ainda, laborando durante [N] dias sem direito à folga, o reclamante também tinha violado seu direito ao descanso semanal remunerado.

Melhoria recomendada: liquidar em **números absolutos** ("168 domingos + 32 feriados") — dá concretude e dificulta impugnação genérica. O acervo hoje pede de forma aberta, o que enfraquece o pedido.

T07 — HORAS NOTURNAS POR GUARDA E PROTEÇÃO DO CAMINHÃO

Letra: G · **Frequência:** 12 peças · **Tese autoral do escritório**

Tese de alto valor e pouco explorada pelo mercado: o motorista que pernoita na boleia **não encerra a jornada** — permanece à disposição, prestando serviço de guarda do patrimônio do empregador.

Gatilho: cliente pernoitava no caminhão; carga de valor; ausência de pátio seguro ou hotel custeado.

Base legal: art. 4º CLT (tempo à disposição) · art. 73 CLT e §5º · Súmula 60, I e II, TST · adicional convencional (o acervo usa o percentual de 30% constante dos próprios holerites da ré).

Precedente do acervo: TRT-2, RO 00007200137202008, Rel. Des. Paulo Augusto Câmara — *"Inequívoco que o caminhoneiro, ao permanecer no veículo para repousar, presta serviço confiável de guarda e proteção do patrimônio do empregador, estando caracterizado o tempo à disposição"*; e, somada a jornada ao pernoite, *"o excesso (inclusive o pernoite) configura trabalho suplementar, a ser remunerado como tal"*.

Bloco de redação (base do acervo):

Conforme mencionado acima, quando encerrava a atividade e ia descansar, o reclamante pernoitava na boleia do próprio caminhão da empresa, vez que tinha a função ainda de guardá-lo e protegê-lo. Assim, a despeito de acima ter sido elencada como jornada apenas o período em que o obreiro estava na condução do veículo, em realidade o obreiro não encerrava sua jornada nunca, já que não se distanciava do veículo, estando sempre incumbido de zelar pelo mesmo, até mesmo quando do seu repouso noturno.



Pedido: pagamento como horas noturnas com hora reduzida e adicional ([PERCENTUAL adotado pela ré nos holerites, ou o legal de 20%]).

Cuidado de coerência: esta tese convive mal com T16 (dano existencial por falta de descanso) se mal redigida — a peça precisa deixar claro que o pernoite é **interrupção forçada do repouso**, não descanso. O escritório resolve isso com a frase-marca: *"O 'cochilar e puxar caminhão' não é descanso, mas interrupção forçada do repouso para atender à demanda operacional da reclamada!"**

T08 — PERÍODO EM FILAS / HORAS DE ESPERA

Letra: G ou H · **Frequência:** 22 peças

Gatilho: espera em fila de carga/descarga, terminal, porto, usina — sempre que o motorista não podia se ausentar do veículo.

Base legal: art. 4º CLT · art. 235-C, §§8º e 9º, CLT · art. 818 CLT e 373 CPC (ônus da ré) · **ADI 5322/STF** · Súmula 428, II, TST (sobreaviso).

Distinção que a peça faz (importante): fila **não é** barreira fiscal ou alfandegária do art. 235-C, §8º — porque o motorista estava trabalhando, vigiando o caminhão e "puxando fila".

Bloco de redação (base do acervo):

O reclamante, quando não estava na boleia do caminhão em efetiva direção, continuava à disposição da reclamada, eis que em filas. Ainda, aguardando em filas, não poderia ausentar-se do caminhão. Sendo ainda que, quando estava em filas, não permanecia em barreiras fiscais ou alfandegárias, nos termos do artigo 235-C, § 8º da CLT, porquanto estava sempre à disposição da empresa, trabalhando, vigiando o caminhão e "puxando fila". As horas correspondentes aos períodos em que o autor permanecia nas filas deverão ser comprovadas pela reclamada, conforme prevê o artigo 818 da CLT.

Pedido principal: cômputo integral como hora extra. **Subsidiário:** tempo de espera na forma do art. 235-C, §9º / sobreaviso a 1/3.

Segmentar por regime temporal: a ADI 5322 declarou inconstitucional a exclusão do tempo de espera, **com efeitos a partir de 12/07/2023**. Contratos que atravessam essa data exigem dois pedidos distintos. Ver PARTE VI.

T09 — INTERVALO DO ART. 235-D, I, CLT

Letra: H ou I · **Frequência:** 23 peças



Base legal:

- **Lei 12.619/2012:** 30 min de descanso a cada **4 horas** de direção contínua.
- **Lei 13.103/2015:** 30 min a cada **6 horas** de direção (art. 67-C, §1º).

Regra de aplicação temporal: identificar a data de vigência de cada lei dentro do contrato e pedir separadamente por período. O acervo faz isso corretamente ("aplicável ao contrato de abril até demissão").

Bloco de redação (base do acervo):

Segundo o artigo 235-D, inciso I, da Lei 12.619/2012, em viagens de longa distância deve o motorista gozar de 01 intervalo de 30 minutos a cada 4 horas de direção. Ainda, na Lei 13.103/2015 há previsão de descanso de 30 minutos a cada 06 horas de direção, nos termos do art. 67-C, §1º. Ocorre que o obreiro, mesmo ativando-se em longas jornadas, não usufruía de tal direito.

Pedido: horas remuneradas como extras pela ausência do intervalo.

T10 — SUPRESSÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA

Letra: I ou J · **Frequência:** 26 peças (a mais recorrente do acervo)

Base legal: art. 71, caput e §4º, CLT · Súmula 437, I/III/IV, TST · OJ 307 SDI-1.

Argumento diferenciador do acervo — a natureza indenizatória e a não-duplicidade:

Perceba-se que tais verbas não se confundem com as horas extras, possuindo estas natureza indenizatória, pelo que inclusive não incidem contribuições previdenciárias, bem como devem ser calculadas à parte e recaírem também integrando sobre o cálculo daquelas, não havendo o que se falar em pagamento duplicado ou se invocar o princípio "non bis in idem", pois, frise-se, possuem naturezas distintas, conforme já pacificado pelo TST.

*Para contratos **posteriores a 11/11/2017**, o art. 71, §4º, CLT (redação da Lei 13.467/2017) manda pagar **apenas o período suprimido**, com natureza **indenizatória e sem reflexos**. O bloco acima, que pede reflexos, só vale integralmente para o período anterior. Ver alertas.*

Contra-tese a antecipar: defesa alega "autonomia do motorista para gerir o próprio intervalo" (aproximação indevida do art. 62, I, CLT — invocado em 11 peças do acervo). Rebatê-lo com rotas predefinidas e horários rígidos de clientes.

T11 — SUPRESSÃO DO INTERVALO INTERJORNADA





Letra: J ou K · **Frequência:** 25 peças

Base legal: art. 66 CLT (64 peças) · **Súmula 110 TST** (64 peças) · **OJ 307 SDI-1** (63 peças) · aplicação analógica do art. 71, §4º, CLT · fracionamento: art. 235-D (Lei 12.619) e art. 67-C, §3º (Lei 13.103).

Regra técnica do acervo (bem construída, manter):

- Lei 12.619/2012: fracionamento permitido, mas com bloco mínimo de **9 horas** ininterruptas + 2h fracionadas.
- Lei 13.103/2015: bloco mínimo de **8 horas** + 3h ao longo das 24 horas.

Bloco de redação (base do acervo):

Note-se que o trabalhador não tinha respeitado seu intervalo interjornada, usufruindo deste por apenas [N] horas. Vale observar, a despeito de haver permissão na Lei 12.619/2012 de fracionamento de tal intervalo, que este deve ser usufruído em um momento de no mínimo 09 horas, sendo fracionadas ao longo do dia as 02 horas restantes, o que jamais ocorreu no presente caso. Ainda, na Lei 13.103/2015 há previsão, no artigo 67-C, §3º, de fracionamento, sendo usufruído o mínimo de 08 horas e as outras 03 ao longo do dia. Sendo assim, considerando que a reclamada não cumpria a legislação aplicável, e considerando o que dispõe o art. 66 da CLT, requer a percepção de tal período também como hora extra, em analogia ao referido §4º do art. 71 da CLT e à Súmula 110 e OJ nº 307, ambas do TST.

Ponto de atenção: cláusulas de CCT que "quitam automaticamente" o interjornada via diária/pernoite são comuns no setor e podem neutralizar o pedido. Atacar preventivamente (nulidade / distinção interjornada x intersemanal).

T12 — REFLEXOS CONSOLIDADOS

Letra: K ou L · **Frequência:** 22 peças

Tópico curto que consolida os reflexos de todas as verbas de jornada. **Os três fundamentos são sempre os mesmos** e estão entre as citações mais frequentes do acervo inteiro:

Reflexo	Fundamento	Freq.
Férias + 1/3	art. 487, §5º, CLT	70 peças
13º salário	Súmula 45 TST	70 peças
FGTS	Súmula 63 TST	70 peças
Demais	CCT da categoria	—

Bloco de redação (base do acervo):

Ressalta-se que, no caso em tela, o labor em sobrejornada realizado pelo trabalhador era habitual. Assim, inquestionavelmente, as horas extras, horas extras pela supressão do intervalo intrajornada, domingos 100% e adicional noturno deverão refletir sobre as Férias Proporcionais acrescidas de 1/3 (de



acordo com o §5º do art. 487 da CLT), sobre o 13º (à luz da Súmula 45 do TST) e sobre o FGTS (de acordo com a Súmula 63 do TST), tudo conforme previsto ainda na CCT celebrada entre os órgãos representantes da categoria, cuja cópia segue inclusa.

T13 — ACÚMULO DE FUNÇÃO (ABASTECIMENTO, CARGA, AQUECIMENTO)

Letra: M · **Frequência:** 12 peças · **Tese de nicho específico (asfalto/granel)**

Gatilho: motorista abastecia o veículo, carregava/descarregava, e — no nicho de manta asfáltica/betume — **aquecia a carga com maçarico** por horas antes do descarregamento.

Base legal: art. 468 CLT · art. 9º CLT · **Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)** — argumento de que ao motorista cabe dirigir.

Bloco de redação (base do acervo):

Além de suas próprias funções, o autor era obrigado a abastecer o veículo, descarregar e carregar o caminhão e, a função mais cansativa, realizar o aquecimento da carga para descarregamento. É que o reclamante transportava [PRODUTO], que era carregada nas dependências da [Nª] reclamada e descarregada em empresas como [CLIENTE], onde tinha que ser aquecida para atingir temperatura que possibilitasse seu descarregamento. Esse procedimento era corriqueiro e tinha que ser realizado pelo motorista, que aquecia o produto utilizando uma espécie de maçarico contido nos veículos da reclamada, e durava cerca de [N] horas. Frise-se ainda que não era permitido ao motorista lançar no relatório de viagem esse tempo em que o reclamante se ativava em tal função.

Percentual pedido no acervo: **40%**, justificado por quantidade de trabalho, complexidade e tempo dispendido.

Reflexos: horas extras, saldo de salário, férias + 1/3, 13º, FGTS + 40%.

Ponto forte oculto: a frase sobre a **proibição de lançar o tempo no relatório de viagem** serve duas teses ao mesmo tempo — acúmulo de função e invalidade dos controles (Súmula 338). Manter sempre.

T14 — ADICIONAL DE CARREGAMENTO/DESCARREGAMENTO

Letra: N · **Frequência:** 12 peças

Tese de apropriação: o tomador (ex.: a grande empresa cliente) **paga à transportadora** um valor por carregamento/descarregamento executado pelo motorista, e a transportadora não repassa.



Bloco de redação (base do acervo):

Em razão de tal serviço, a referida empresa ([TOMADOR]) realizava um pagamento às reclamadas no importe de R\$ [VALOR] por procedimento (carregamento ou descarregamento). No entanto, as rés, ao invés de procederem ao repasse de tal valor ao motorista, auferiam tal importe como lucro, lesando o direito do trabalhador.

Pedido: percepção do valor, traduzido em **um carregamento/d Descarregamento por dia efetivamente trabalhado**.

Prova necessária: contrato ou tabela de preços entre a transportadora e o tomador, CT-e, ou prova testemunhal do valor. Sem isso o valor unitário é arbitrário — é o elo mais frágil desta tese.

T15 — DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS (FGTS)

Letra: L, N ou O · **Frequência:** 16 peças

Base legal: art. 818 CLT e art. 373, II, CPC · **princípio da aptidão para a prova** · **cancelamento da OJ 301 da SBDI-1 do TST**.

Precedente-âncora do acervo (citado em 20 peças):

*TST — RR 197300-96.2009.5.02.0446, publ. 07/06/2013: *"Esta c. Corte cancelou a Orientação Jurisprudencial 301 da SBDI-1 do c. TST, por concluir que o ônus da prova, nos casos de diferenças de FGTS, será regulado pelo princípio da aptidão para a prova, pois a pretensão resistida em torno da irregularidade dos depósitos do FGTS necessita de confronto com as guias de recolhimento que estão em poder do empregador."**

Argumento processual-chave: o ônus é da ré e **não cabe expedição de ofício** — os comprovantes estão em poder do empregador.

Pedido: condenação ao pagamento das verbas **diretamente ao trabalhador**.

T16 — DANO EXISTENCIAL

Letra: M, O ou P · **Frequência:** 25 peças · **Maior tópico da peça** (~8.200 caracteres)

Base legal: art. 1º, III, CF (dignidade) · art. 5º, X, CF · arts. 186 e 927 CC · arts. 223-A e ss. CLT.

Precedente-âncora do acervo (citado em **56 peças** — a citação mais frequente de todo o corpus):



*TRT-4, RO 0000105-14.2011.5.04.0241, 1ª Turma — *"O dano existencial é uma espécie de dano imaterial mediante o qual, no caso das relações de trabalho, o trabalhador sofre danos/limitações em relação à sua vida fora do ambiente de trabalho em razão de condutas ilícitas praticadas pelo tomador do trabalho. Havendo a prestação habitual de trabalho em jornadas extras excedentes do limite legal relativo à quantidade de horas extras, resta configurado dano à existência."**

Precedente complementar: TST — RR 727-76.2011.5.24.0002, Rel. Min. Hugo Carlos Scheuermann, 1ª Turma, j. 19/06/2013 (férias não concedidas por dez anos — violação do art. 5º, X, CF).

Bloco de redação (base do acervo):

Verifica-se que o obreiro, durante todo o período ao qual se ativou em favor da empresa reclamada, exerceu horas extraordinárias em quantidades absurdas, o que lhe privava de desfrutar de seu lazer e convívio familiar, dentre outros prejuízos, como o cansaço excessivo, o desgaste físico e emocional decorrentes de tais períodos trabalhados extenuantes e ainda sem o gozo de folgas. Os períodos de descanso do reclamante não eram respeitados pela empregadora, havendo violação contumaz das normas cogentes para pausas, descansos e folgas. Frise-se que não é apenas a inadimplência das parcelas correspondentes à sobrejornada que torna o seu uso indiscriminado e abusivo, mas sim o prejuízo subjetivo que a conduta arbitrária da empresa gera ao trabalhador, impedindo-o de desfrutar do convívio com seus familiares e amigos, fazendo-lhe perder a oportunidade de ver seus filhos crescerem, entre outras privações.

Valor pedido no acervo: R\$ 20.000,00 (padrão nas iniciais de caminhoneiro). Na modalidade rescisão indireta, o acervo pede dano moral em **12 vezes o salário**.

Risco real (ver TEMA 16 da base legal): há corrente majoritária em várias regiões que **exige prova concreta** da frustração do projeto de vida e rejeita o *in re ipsa*. O bloco acima é puramente *in re ipsa*. **Reforçar sempre com prova específica:** períodos contínuos documentados sem retorno ao lar, eventos familiares perdidos, testemunho de familiar.

T17 — INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE HONORÁRIOS

Letra: P ou Q · **Frequência:** 12 peças

Pedido de indenização de **30% do valor da condenação** para que os honorários contratuais não corroam o crédito alimentar do trabalhador.

Base legal: arts. 389, 395, 402, 403 e 404 do Código Civil (56 peças) · art. 8º CLT · art. 1º, III, CF.



Precedentes do acervo: sentença da 32ª Vara do Trabalho de São Paulo (proc. 1722/2003); TRT-3, RO 01104-2009-139-03-00-9, Rel. Conv. Eduardo Aurélio P. Ferri.

Distinguir de T-sucumbência: este pedido **não se confunde** com os honorários de sucumbência do art. 791-A CLT (pedidos em tópico separado, 15% da condenação — 21 peças do acervo). Nas peças mais recentes ambos convivem.

T18 — RESCISÃO INDIRETA

Letra: B (quando cabível, entra logo após o grupo de empresas) · **Frequência:** 9 peças

Gatilho: contrato **ainda vigente** ou rompido há pouco, com inadimplemento sistemático (HE, diárias, FGTS, comissão por fora).

Base legal: art. 483, "a", "c" e "d", CLT · art. 483, §3º (permanecer ou não no serviço até decisão final).

Estrutura do acervo: abre com a **lista resumida das faltas patronais**, depois transcreve o art. 483 inteiro em bloco, depois a jurisprudência, depois o rol.

Faltas listadas no modelo:

– Exposição do trabalhador a penosa jornada de trabalho sem o devido pagamento das horas extras compensatórias; – Falta de pagamento das diárias (almoço, jantar e pernoite) previstas convencionalmente; – Não observação de intervalos mínimos de intrajornada e interjornada; – Pagamento de comissões na forma de outras verbas, fraudando direitos do reclamante.

Precedente do acervo: TST — RR (Lei 13.015/2014): *"o descumprimento de obrigação essencial do contrato de trabalho, tal como a ausência de regularidade no recolhimento dos depósitos do FGTS, consubstancia justificativa suficientemente grave para configurar a justa causa, por culpa do empregador, a ensejar a rescisão indireta do pacto laboral, nos termos do artigo 483, d, da CLT."*

Rol de pedidos consequentes (transcrito do modelo):

- Seja declarada a rescisão indireta do contrato de trabalho diante do descumprimento contratual por parte da reclamada; - A percepção de suas verbas rescisórias, tais quais: Saldo de Salário; Aviso Prévio Indenizado; Férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3; Treze meses vencidos e proporcionais; FGTS + 40% de todo o período; - Indenização por dano moral calculado em 12 vezes o salário do obreiro; - Anotação de Baixa na CTPS do autor, com projeção de eventual período estável e de aviso prévio, e expedição de alvarás para soerguimento do FGTS e Seguro Desemprego.

Regra estratégica: melhor momento é **ajuizar durante a vigência do contrato** (art. 483, §3º). Rescisão indireta **não exige** vício de consentimento — basta a falta grave patronal (ver TEMA 14 da base legal).



T19 — DESCANSO DE 35 HORAS / ART. 235-D + ADI 5322

Frequência: emergente — **ausente das peças antigas do acervo**

Não há tópico autônomo de descanso de 35 horas nas peças mineradas, embora a **ADI 5322** já apareça em 8 peças e a base legal do escritório a trate no TEMA 6. **Esta é a maior lacuna de atualização do banco.**

Base legal: arts. 66 + 67 CLT (11h + 24h = 35h) · art. 235-D CLT · **ADI 5322/STF** (inconstitucionalidade do fracionamento/acúmulo do repouso e da fruição "no retorno à base") · Convenção 111 OIT · DUDH art. 24.

Precedente: TST-AIRR-0000212-77.2016.5.23.0007, Rel. Min. Mauricio Godinho Delgado, 3ª Turma, j. 12/11/2024.

Recomendação: incluir como tópico autônomo em toda inicial nova, individualizado por **datas concretas** de sequências consecutivas. Precificar com moderação — tende a ser deferido como verba indenizatória **sem reflexos**.

T20 — PERICULOSIDADE (DOIS TANQUES) E INSALUBRIDADE

Frequência: periculosidade citada em 58 peças, mas quase sempre como **base de cálculo** de reflexos, não como tese autônoma.

Base legal: art. 193 CLT · **NR-16, Anexo 2, item "c"** (Portaria MTE 1.357/2019 — tanque suplementar de combustível, independentemente de ser de fábrica) · Súmula 364, I, TST. Insalubridade: art. 192 CLT + NR-15; frio: Súmula 47 TST, NR-15 Anexo 9. Perícia obrigatória: art. 195 CLT.

Regra: periculosidade e insalubridade **não se cumulam** (art. 193, §2º, CLT) — sempre pedido alternativo/sucessivo.

Oportunidade não explorada: o acervo pede periculosidade como base de cálculo, mas raramente desenvolve a tese do **tanque suplementar** como pedido próprio. Verificar no intake se o veículo tinha dois tanques — é tese de alto valor com fundamento normativo objetivo.

T21 — MULTA DO ART. 477, §8º, E ART. 467 CLT

Frequência: art. 477 em 26 peças, art. 467 em 9

Gatilho: TRCT pago fora do prazo de 10 dias; verbas rescisórias incontroversas não pagas na primeira audiência.

Base legal: art. 477, §8º, CLT (multa de um salário) · art. 467 CLT (50% sobre as verbas incontroversas).



Nota: pedido de baixo custo de redação e alta taxa de conversão quando há comprovante de atraso. Deve entrar por padrão sempre que o TRCT mostrar atraso.

T22 — DESCONTOS INDEVIDOS

Frequência: 26 peças

Gatilho: multas de trânsito, "avarias", "ressarcimentos" descontados em holerite.

Base legal: art. 462 CLT (intangibilidade salarial) · art. 2º CLT (alteridade — o risco do negócio é do empregador).

Regra probatória: quem desconta, prova a causa. Sem auto de infração ou laudo que comprove culpa/dolo do motorista, o desconto cai.

Nota operacional: baixo valor individual, mas deve ser **rastreado em todo intake** — basta ler os holerites e o TRCT em busca de rubricas de desconto sem documento correspondente.

T23 — TESES ACESSÓRIAS DO ACERVO

Aparecem isoladamente e devem ser conferidas caso a caso:

- **Feriados trabalhados — horas extras 100%** (art. 70 CLT, Lei 605/49). Pedir junto com T06, liquidado em número absoluto de feriadados.
- **Indenização de vale-transporte** — quando o benefício não foi fornecido nem indenizado.
- **Reajuste salarial de dissídio coletivo** — diferenças pela não aplicação do reajuste da CCT/dissídio da categoria. Citado em 59 peças; conferir sempre contra a CCT do período.
- **Justiça gratuita** — bloco fixo, ver esqueleto. Base: art. 790, §§3º e 4º, CLT; Súmula 463, I, TST; **ADI 5766/STF**.
- **Honorários de sucumbência** — 15% do valor da condenação, art. 791-A CLT (21 peças).
- **Seguro-desemprego / alvarás** — pedido de expedição, presente em 21 peças, padrão nos casos de rescisão indireta e dispensa sem baixa.

COMBINAÇÕES PADRÃO (kits de tese por perfil de caso)

Kit A — Motorista de carreta, longa distância, comissionado (caso-tipo do acervo) T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11 T12 T15 T16 T17

Kit B — Kit A + acúmulo de função (granel/asfalto/carga especial) Kit A + T13 + T14 (inserir após T12)



Kit C — Contrato ainda vigente / ruptura recente T01 **T18** T02 T03 T05 T08 T10 T11 T15 T16

Kit D — Complementos a verificar em todo intake, independentemente do kit T19 (35 horas) · T20 (dois tanques) · T21 (multas 477/467) · T22 (descontos) · T23

RECLAMADAS RECORRENTES NO ACERVO

Inteligência operacional: para estes empregadores o escritório já tem peça, prova e histórico de resultado. **Antes de ajuizar contra qualquer um deles, buscar as peças anteriores no servidor** e considerar prova emprestada (art. 372 CPC).

Reclamada	Peças no acervo	Observação
Fraore Transportes	38	Maior série; base do modelo canônico; casos de asfalto/manta com 2ª ré
Supricel Logística	11	Série com contrarrazões, RO e pesquisa patrimonial
Matsuda (Rodoviário)	7	Série com RO, contrarrazões e termo de acordo
Polar Transportes	5	Recurso ordinário
Flexa	5	Casos com foco em dano moral
Tranzal Transportes Zanella	3	—
Luizinho Transportes	2	—
Dama Transportes	2	—
Del Pozo, Trasmeridiano, Rivabren, Taipaspur, Transtodogaz, Vila Real	1 cada	—

Manutenção: ao produzir peça nova de motorista, conferir se alguma tese não catalogada foi usada e acrescentá-la aqui. Ao receber sentença/acórdão, registrar o resultado da tese em PARTE V — é o dado que hoje falta para transformar este banco em jurimetria real.



PARTE II

ESQUELETO DA PETIÇÃO INICIAL

Ordem canônica

[ENDEREÇAMENTO]	EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA [Nª] VARA DO TRABALHO DE [COMARCA]
[QUALIFICAÇÃO DO AUTOR]	Nome, nacionalidade, profissão (caminhoneiro/motorista), CPF, CTPS nº e série, PIS, data de nascimento, nome da mãe, endereço completo com CEP → "por seu advogado, conforme mandato procuratório incluso, vem perante Vossa Excelência, propor RECLAMAÇÃO TRABALHISTA pelo procedimento ORDINÁRIO, em face de"
[QUALIFICAÇÃO DAS RÉS]	Razão social, CNPJ, endereço; quando houver grupo: "podendo ainda ser notificada na pessoa de sua sócia [NOME], brasileira, CPF nº [...]" + qualificação da 2ª ré
[RESUMO DO CONTRATO]	Bloco-marca do escritório: Admissão Demissão Duração Função Última remuneração Jornada Folgas Irregularidades
A - DO GRUPO DE EMPRESAS	T01
B - DA RESCISÃO INDIRETA (só quando cabível)	T18
C - DAS COMISSÕES PAGAS NA FORMA DE OUTRAS VERBAS	T02
D - DO EFETIVO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS (DIÁRIAS)	T03
D1- PEDIDO ALTERNATIVO – REFLEXOS DO "REEMBOLSO DE DESPESAS" ...	T04
E - DO EFETIVO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS	T05
F - DOS DOMINGOS TRABALHADOS – HORAS EXTRAS 100% E DSR	T06
G - HORAS NOTURNAS – GUARDA E PROTEÇÃO DO CAMINHÃO	T07
H - DO PERÍODO EM FILAS – HORAS DE ESPERA	T08
I - DO INTERVALO DO ARTIGO 235-D, INCISO I, DA CLT	T09
J - DA INDENIZAÇÃO PELA SUPRESSÃO DO INTERVALO INTRAJORNADA	T10
K - DAS HORAS EXTRAS PELA SUPRESSÃO DO INTERVALO INTERJORNADA ..	T11
L - REFLEXOS SOBRE FÉRIAS, 13º E FGTS	T12
M - DO ACÚMULO DE FUNÇÃO	T13
N - DO ADICIONAL DE CARREGAMENTO/DESCARREGAMENTO	T14
O - DOS DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS	T15
P - DO DANO EXISTENCIAL	T16
Q - DA INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	T17
[JUSTIÇA GRATUITA]	Bloco fixo (texto abaixo)
[HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA]	15% do valor da condenação – art. 791-A CLT
[RESUMO DOS PEDIDOS]	Rol codificado + valores + subtotais + TOTAL GERAL
[RESSALVA DE LIQUIDAÇÃO]	Valores como estimativa
[PROVAS]	
[VALOR DA CAUSA]	
[LOCAL E DATA]	Sorocaba, [dia] de [mês] de [ano].
[ASSINATURAS]	

Regra de renumeração

Quando um tópico não se aplica, ele **sai** e as letras seguintes são renumeradas em sequência contínua. É por isso que a mesma tese aparece em letras diferentes no acervo (ex.: dano existencial aparece como M, O e P). O motor de geração nunca deve "pular" letras.



Blocos fixos (texto literal do acervo)

Resumo do contrato de trabalho

Bloco de abertura obrigatório, sempre em forma de lista de campos:

Admissão:	[DD/MM/AAAA]
Demissão:	[DD/MM/AAAA]
Duração do contrato:	[X anos e Y meses]
Função:	[motorista carreteiro / motorista de caminhão]
Última remuneração:	R\$ [VALOR]
Jornada:	[descrição da jornada real]
Folgas:	[regime real de folgas]
Irregularidades:	[lista das teses que a peça vai sustentar]

Justiça gratuita

DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA Por ser o Reclamante pobre na forma da lei, de forma que não pode demandar sem o prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, conforme declaração em anexo, requer de V. Exa. a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a isenção de custas e demais despesas processuais.

Reforço recomendado (não consta do bloco antigo): art. 790, §§3º e 4º, CLT; Súmula 463, I, TST; **ADI 5766/STF**.

Abertura do rol de pedidos

*Por todo o exposto, requer a notificação da reclamada para responder aos termos da presente reclamatória, sob pena de confissão e revelia, prosseguindo-se a mesma até o final, quando então deverá ser julgada **TOTALMENTE PROCEDENTE** para condenar a empresa ao cumprimento das seguintes obrigações e ao pagamento das seguintes verbas, acrescidas de juros e correção monetária:*

Ressalva de liquidação

Os respectivos valores de tais verbas deverão ser apurados em liquidação de sentença, trazendo, no entanto, o reclamante o cálculo de estimativa em peça anexa à presente prefacial.

Reforço recomendado: citar o **Tema 35 dos Repetitivos do TST** e o art. 12, §2º, da IN 41/2018 — os valores da inicial são estimativa e **não limitam a condenação**.

Provas

Provará o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente através da documentação que segue inclusa, do depoimento pessoal dos representantes da reclamada, e ainda da oitiva de testemunhas.



Fecho

Nestes termos, pede deferimento. Sorocaba, [dia] de [mês] de [ano]. Alexandre Pascoal Marques OAB/SP 270.924 Flávia Dyandra da Silva OAB/SP 352.455 Vitória Freitas OAB/SP 508.842

Documentos que acompanham a inicial (checklist do nicho)

Levantado do que as peças do acervo declaram juntar:

- ☐ Procuração, declaração de hipossuficiência e contrato de honorários
- ☐ CTPS (todas as páginas relevantes) e TRCT
- ☐ Holerites de **todo** o período contratual
- ☐ **CCTs de todos os anos de vigência do contrato** (a diária muda a cada ano)
- ☐ Certidões da **JUCESP** das rés (tese de grupo econômico — T01)
- ☐ Diários de bordo / papeletas / relatórios de viagem, se o cliente tiver
- ☐ Extrato analítico do FGTS
- ☐ Comprovantes de terceiros: notas de hotel, tickets de terminal, abastecimentos, pedágios, WhatsApp com gestores
- ☐ Planilha de cálculo de estimativa (peça anexa)





PARTE III

BASE LEGAL E PRECEDENTES

1. Artigos da CLT por frequência

Artigo	Peças	Tese em que aparece
art. 71 (e §4º)	71	T10 — intrajornada
art. 487, §5º	70	T12 — reflexos em férias
art. 66	64	T11 — interjornada
art. 818	56+52	ônus da prova (transversal)
art. 67	55	T06 — DSR e domingos
art. 8º	54	T17 — honorários suplementares
art. 4º	39	T07/T08 — tempo à disposição
art. 791-A	21	honorários de sucumbência
art. 790 (§§3º/4º)	17	justiça gratuita
art. 62, I	11	rebate à tese de "autonomia do motorista"
art. 483	11	T18 — rescisão indireta
art. 477 (e §8º)	10	T21 — multa rescisória
art. 467	9	T21 — 50% sobre incontroversas
art. 74, §2º	8	T05 — controle de jornada
art. 457 (§§1º/2º)	6	T02/T03 — natureza salarial
art. 2º	6	T01 — grupo econômico / alteridade
art. 235-C (§§8º/9º)	5	T08 — tempo de espera
art. 235-D	—	T09 — intervalo de direção
art. 235-G	—	T02 — vedação à comissão por km
art. 9º	—	T02 — fraude
art. 462	—	T22 — descontos indevidos
art. 193 (§2º)	—	T20 — periculosidade

2. Súmulas do TST

Súmula	Peças	Uso
45	70	reflexo de HE sobre 13º salário
63	70	reflexo de HE sobre FGTS
110	64	interjornada — pagamento como extra
393	56	efeito devolutivo / recurso ordinário
338 (I e III)	21	invalidade dos controles de jornada
331	10	terceirização / responsabilidade
297	5	prequestionamento
439	5	juros e correção no dano moral
126	5	revolvimento de fatos e provas
461	4	ônus da prova — FGTS



340	4	comissionista — HE
85, IV	4	compensação de jornada
264	3	base de cálculo da HE
330 / 139 / 172	3 cada	—
91	—	salário complessivo (recomendada em T02, hoje subutilizada)
129	—	grupo econômico (recomendada em T01, hoje ausente)
437	—	intrajornada (recomendada em T10, hoje ausente)
146	—	domingos em dobro (recomendada em T06, hoje ausente)
428, II	—	sobreaviso (recomendada em T08)
364, I	—	periculosidade (recomendada em T20)
463, I	—	justiça gratuita (recomendada)

3. Orientações Jurisprudenciais

OJ	Peças	Uso
307 SDI-1	63	intervalo — pagamento como extra
301 SDI-1	20	CANCELADA — citada justamente para demonstrar o cancelamento (T15)
220	4	—
332	3	—
410	3	RSR após o 7º dia consecutivo (T06)
234 / 306 / 292 / 139 / 304 / 233	2 cada	—
355 SDI-1	—	interjornada (recomendada em T11)
415 SDI-1	—	dedução de valores pagos (recomendada em T05)

4. Leis, ADIs e normas regulamentadoras

Norma	Peças	Uso
Lei 12.619/2012 (Lei do Motorista)	56	marco de toda a arquitetura da peça
Lei 13.103/2015	53	regime posterior — segmentação temporal
Lei 5.584/70	56	assistência judiciária
Lei 1.060/50	52	gratuidade *(grafada "1090/50" no acervo — ver alertas)*
Lei 13.015/2014	19	rito do recurso de revista
Lei 13.467/2017 (Reforma)	11	subrepresentada — ver alertas
Lei 7.428	8	—
ADI 5322/STF	8	tempo de espera e sistemática de folgas
ADI 5766/STF	4	gratuidade / honorários
Lei 9.503 (CTB)	6	—
Lei 13.105/2015 (CPC)	4	—



NR-16, Anexo 2, "c"	—	dois tanques (recomendada em T20)
NR-15	—	insalubridade (recomendada em T20)

5. Constituição, Código Civil e CPC

Dispositivo	Peças	Uso
art. 5º, X, CF	58	dano existencial / dano moral
arts. 389, 395, 402, 403 e 404 CC	56	T17 — indenização suplementar
art. 404, parágrafo único, CC	52	T17 — núcleo do pedido
art. 1º, III, CF (dignidade)	52	T16/T17
art. 515 CPC	56	efeito devolutivo
arts. 302, 303 e 458 CPC	56	—
arts. 186 e 927 CC	13+5	responsabilidade civil
art. 373, II, CPC (e 333, II, do CPC/73)	11+4	ônus da prova
art. 7º, XIII/XV/XVI/XXVI, CF	6+4	limites de jornada e CCT
arts. 141 e 492 CPC	4	congruência

6. Precedentes mais citados

Processo	Peças	Tese	Identificação
0000105-14.2011.5.04.0241	56	T16 — dano existencial	TRT-4, RO, 1ª Turma. *Precedente-âncora do escritório.*
197300-96.2009.5.02.0446	20	T15 — ônus da prova do FGTS	TST, RR, publ. 07/06/2013 — cancelamento da OJ 301
0010789-56.2017.5.15.0087	12	—	TRT-15
0000258-68.2011.5.06.0022	11	—	TRT-6
0010454-43.2018.5.03.0020	8	—	TRT-3
727-76.2011.5.24.0002	—	T16 — dano existencial (férias 10 anos)	TST, RR, Rel. Min. Hugo Carlos Scheuermann, 1ª T., j. 19/06/2013
00007200137202008	—	T07 — pernoite/guarda do caminhão	TRT-2, RO, Rel. Des. Paulo Augusto Câmara
01104-2009-139-03-00-9	—	T17 — honorários obrigacionais	TRT-3, RO, Rel. Conv. Eduardo Aurélio P. Ferri
1722/2003	—	T17 — indenização de 30%	32ª Vara do Trabalho de São Paulo (sentença)
61700-26.2001.5.17.0007	5	—	—
0001172-78.2010.5.05.0222	5	—	TRT-5



Precedentes recomendados e ainda ausentes do acervo (constam da base legal por tema, mas não foram usados nas peças):

- **TST-AIRR-0000212-77.2016.5.23.0007** (Rel. Min. Mauricio Godinho Delgado, 3ª T., j. 12/11/2024) — descanso de 35 horas, T19.
- **TST-RRAg-0021436-68.2018.5.04.0221** (Rel. Min. Cláudio Brandão, 7ª T., j. 21/08/2024) — tempo de espera pós-ADI 5322, T08.
- **Tema 35 dos Repetitivos do TST** — valores da inicial são estimativa.
- **Tema 70 dos Repetitivos do TST** — imediatidade da falta grave, T18.

7. Cláusulas de CCT mais invocadas

Cláusula	Peças	Objeto
16ª	31	diárias de almoço e jantar
23ª	28	pernoite
26ª	—	citada junto da 16ª nas peças recentes
12ª	3	—

Regra: a numeração das cláusulas **muda entre CCTs de anos e bases territoriais diferentes**. Nunca copiar o número da cláusula de uma peça antiga — sempre conferir na CCT do período do contrato em julgamento.

8. Forma de citar (padrão da casa)

- Jurisprudência **transcrita em bloco**, com órgão, número do processo, relator, turma/seção e data de julgamento/publicação.
- Fechar destaque com **(negritamos)** ou **(grifo nosso)**.
- 1 a 3 ementas por tópico controverso — nunca citar sem transcrever.
- Dispositivo legal transcrito literalmente em bloco quando é o fundamento central; citado inline (art. 66 da CLT) quando é apoio.



PARTE IV

PADRÕES DE ESCRITA

1. Conectores e marcadores, por frequência real

Os números indicam **em quantas das 136 peças** o termo aparece pelo menos uma vez.

Núcleo duro (usar sempre — presentes em mais de metade do acervo)

Termo	Peças
Vejamos	93
Nesse sentido	80
Verifica-se	79
Todavia	78
Ressalta-se	72
Observe-se	68
Com efeito	67
Ocorre que	67
Perceba-se	66
Note-se	64
Em verdade	55
Vale observar	52
Outrossim	52

Segundo nível (usar com moderação)

Termo	Peças
Destaca-se	48
Isso posto	48
Ademais	33
Pois bem	21
Diante do exposto	21
Posto isso	19

Leitura: o escritório abre demonstração com **"Vejamos"** e dirige a atenção do juízo com a família **observe-se / perceba-se / note-se / frise-se / verifique-se**. Essa família de imperativos é a assinatura mais forte do texto — aparece em quase toda peça e deve ser reproduzida.

2. Verbos de pedido

Verbo	Peças
requer	95
pleiteia	68



pugna / pugna-se	21
requerendo	16
requer-se	11

Regra: "requer" é o verbo padrão; "pleiteia" alterna para evitar repetição dentro do mesmo tópico. "Pugna" é reservado a pedidos subsidiários.

Fórmulas compostas do acervo:

- "requer a percepção de..."
- "requer seja compelida a reclamada ao pagamento de..."
- "requer a condenação da reclamada ao pagamento de..."
- "faz jus o autor à percepção de..."
- "deverá a reclamada ser compelida a..."

3. Qualificadores da conduta patronal

Qualificador	Peças
extenuantes	63
arbitrária	62+8
abusivo/abusiva	58+9
mascaradas	33
forjadas/forjados	31+25
maquiadas	30
ilegal	12

O trio **forjadas / maquiadas / mascaradas** é usado especificamente na tese das comissões (T02), normalmente entre aspas e em sequência, como no bloco: *"passaram a ser 'forjadas', 'maquiadas', 'transformadas' em holerites do trabalhador na forma de verbas que na verdade eram suprimidas."*

Regra de calibragem: a agressividade é dirigida à **parte contrária**, nunca ao juízo. Ao discordar da sentença, o tom vira deferente (*"em que pese o notório conhecimento jurídico do MM. Juiz prolator..., data venia"*).

4. Arquitetura interna de cada tópico

Ordem fixa observada em todos os tópicos de mérito do acervo:

1. **Narrativa factual concreta** da rotina, com números — horários, dias, valores, percentuais. Cálculos embutidos no parágrafo.
2. **Dispositivo legal** transcrito em bloco (se for o fundamento central) ou citado inline (se for apoio).
3. **Jurisprudência** transcrita em bloco com identificação completa.
4. **Pedido** fechando o tópico, com o rol de reflexos por extenso.
5. **Tese subsidiária**, introduzida por uma destas fórmulas do acervo:



- *"Alternativamente, caso o entendimento desse juízo seja pela validade de X, contrariando a tese obreira, requer..."*
- *"Alternativamente, ainda que improvável, em não sendo o entendimento por X..."*
- *"Ainda, em diverso entendimento, requer..."*
- *"Acaso o juízo perfilhe de forma diversa, em caráter subsidiário..."*

Nenhum tópico econômico relevante fica sem alternativa. Este é o traço estrutural mais consistente do acervo e a regra que mais diferencia a peça da casa.

5. Titulação

Formato: **letra + espaço + hífen + espaço + CAIXA ALTA.**

A - DO GRUPO DE EMPRESAS

K - DAS HORAS EXTRAS INDENIZATÓRIAS PELA SUPRESSÃO DO INTERVALO INTERJORNADA

Variações presentes no acervo (A-, E- , G-DOS) são inconsistências de digitação, não estilo. **Padronizar em `X - TÍTULO`.**

Quando o tópico se refere a recorte temporal, abrir com a marcação do período (Período 13/06/2022 a 31/12/2023).

6. Tratamento das partes

- Reclamante: **reclamante, obreiro, trabalhador, autor, motorista, profissional** (alternados dentro do mesmo tópico — o acervo evita repetir o mesmo termo em parágrafos consecutivos).
- Ré: **reclamada, empresa ré, empregadora, rés** (plural quando há grupo).
- Em grau recursal: **recorrente / recorrida.**
- Juízo 1º grau: "Vossa Excelência", "este juízo", "MM. Juiz", "Excelência" (vocativo isolado para ênfase).
- Juízo 2º grau: "Egrégio Tribunal", "Doutos Julgadores", "esta Corte", "r. sentença".

7. Números e concretude

O acervo sempre ancora a narrativa em números específicos:

- valor da comissão por km ("R\$ 0,19 ou R\$ 0,25 por quilômetro rodado");
- tipo de veículo ("06 eixos ou 09 eixos");
- escala real ("laborava 27 dias corridos e folgava 03");
- duração da tarefa ("durava cerca de 5 horas");
- valor do adicional do tomador ("R\$ 90,00 por procedimento");
- percentual pedido ("adicional de 40%");
- valor do dano ("R\$ 20.000,00").

Regra: um tópico sem número concreto está fora do padrão da casa.



8. O que evitar (confirmado no corpus)

- Marcadores markdown (#, ##) — usar A -, I., a) direto.
- Tom neutro/descritivo: se o tópico só narra sem acusar, está fora do padrão.
- Tópico de mérito sem pedido explícito ao final.
- Tópico controverso sem jurisprudência transcrita.
- Pedido principal sem subsidiário quando ele couber.
- Inventar fato, valor ou número de processo — faltando dado, usar [FALTA: descrição do dado].
- **Reproduzir os erros de digitação do acervo.** Os originais contêm, entre outros: "realialidade", "protejê-lo", "espoco", "das horas extras compensatórias", "intervalos mínimos de intrajornada, intrajornada" (repetição indevida), "a rés", "conforme do artigo 457". O motor de geração **não** deve replicá-los.

9. Jornada declarada — cuidado técnico

O acervo declara jornadas fixas e altas ("18 horas por dia", "das 04h às 22h com 20 min de intervalo"). Isso é eficaz retoricamente, mas **abre flanco**: a Súmula 338, III, do TST, que o escritório usa para invalidar cartões "britânicos" da ré, pode ser voltada contra o autor quando a jornada da inicial é uniforme demais.

Recomendação: descrever jornada **variável com faixa** e ancorar em dias e sequências concretas, não em um número redondo repetido para todo o contrato.



PARTE V

JURIMETRIA INTERNA

Por que este arquivo existe vazio

A mineração do acervo respondeu **o que o escritório pede e como pede**, mas não consegue responder **o que o escritório ganha**. As sentenças e acórdãos existem no servidor dispersos por pasta de caso (1 documentos/<nº>), sem vínculo explícito com a tese julgada. Sem esse vínculo não há taxa de êxito confiável — e sem taxa de êxito a precificação e a decisão de aceitar o caso continuam baseadas em intuição.

Este é o dado de maior valor que ainda falta, e só se constrói a partir de agora, com registro disciplinado.

Como registrar

Uma linha por **tese julgada** (não por processo). Um processo com 12 teses gera 12 linhas — é isso que permite calcular a taxa por tese.

Data	Processo	Vara /TRT	Reclamada	Tese	Resultado	Valor deferido	Fundamento decisivo	Observação

Campos:

- **Tese** — usar o código do banco (T01...T23).
- **Resultado** — DEFERIDA • DEFERIDA EM PARTE • INDEFERIDA • ACORDO • PREJUDICADA.
- **Fundamento decisivo** — em uma linha, o que efetivamente decidiu (ex.: "controles válidos, autor não apontou diferenças"; "prova testemunhal do mesmo setor"). Este campo é o mais valioso: é o que vira recomendação estratégica.
- **Observação** — instância, se houve reforma em 2º grau, se a tese foi decidida por ônus da prova.

Indicadores a extrair quando houver massa crítica

1. **Taxa de êxito por tese** — quais teses sustentam o valor do caso e quais são ruído no rol de pedidos.
2. **Taxa de êxito por reclamada** — Fraore, Supricel e Matsuda já têm volume no acervo para isso.
3. **Taxa por vara/TRT** — especialmente relevante em T16 (dano existencial), onde há divisão real de corrente entre *in re ipsa* e exigência de prova concreta.



4. Valor médio deferido por tese — insumo direto da precificação do intake.

5. Momento do acordo x valor — o acervo mostra que o escritório fecha acordos (há termos e minutas); falta saber em que fase e com que deságio.

Fonte para o preenchimento retroativo (opcional)

Se o escritório quiser reconstruir o histórico em vez de começar do zero, o caminho é: \\Servidor\d\Advocacia Pascoal\1 documentos\<nº do caso> — cada pasta de caso contém os documentos daquele processo, incluindo sentenças e acórdãos. São 2.019 pastas; um recorte pelas 38 do caso Fraore e 11 do Supricel já daria base estatística inicial para as teses do Kit A.



PARTE VI

ALERTAS DE ATUALIZAÇÃO

O corpus que alimenta este banco é majoritariamente **anterior à Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017)** — a Reforma aparece em apenas 11 das 136 peças. Os blocos de redação são excelentes como estrutura e como tom, mas **vários fundamentos precisam de conferência** antes de reuso.

*Os itens abaixo foram levantados por análise de texto do acervo, não por parecer jurídico. Cada um é um **ponto a conferir**, não uma conclusão. A decisão é do advogado responsável.*

A1 — Diárias e o critério dos 50% (T03) — risco alto

O que o acervo diz: invoca o art. 457, §2º, CLT e o "Enunciado 101 do TST" para sustentar que a diária que excede 50% do salário tem natureza salarial e integra a remuneração.

Problema: a **Lei 13.467/2017 alterou o art. 457, §2º, da CLT**. O critério dos 50% que sustentava a tese não subsiste na redação atual, e a Súmula 101 do TST foi construída sobre a redação anterior.

Ação: para contratos ou períodos **posteriores a 11/11/2017**, não reutilizar o bloco de integração pelos 50% sem reformulação. A tese de **inadimplemento** da diária prevista na CCT (a outra metade de T03) continua íntegra — é por ali que o pedido deve seguir.

Observação secundária: o acervo escreve "Enunciado 101 do TST". A nomenclatura atual é **Súmula 101 do TST**.

A2 — Intervalo intrajornada e reflexos (T10) — risco alto

O que o acervo diz: pede o intervalo suprimido como hora extra com reflexos, e argumenta que a verba tem natureza indenizatória mas ainda assim integra o cálculo das demais.

Problema: a **Lei 13.467/2017** deu nova redação ao art. 71, §4º, da CLT — passou a determinar o pagamento **apenas do período suprimido**, com natureza **indenizatória**. A Súmula 437 do TST reflete o regime anterior.

Ação: segmentar o pedido por período contratual (antes/depois de 11/11/2017) e ajustar o pedido de reflexos ao regime de cada trecho.



A3 — Tempo de espera e a modulação da ADI 5322 (T08) — risco alto

O que o acervo diz: pede as horas em fila como extras e, subsidiariamente, como tempo de espera na forma do art. 235-C, §9º, da CLT.

Problema: a **ADI 5322/STF** declarou inconstitucional a exclusão do tempo de espera da jornada, **com efeitos a partir de 12/07/2023**. Isso cria dois regimes dentro de um mesmo contrato longo, e a arquitetura principal/subsidiária deve inverter conforme o período.

Ação: **sempre segmentar** o pedido em dois blocos temporais. Exigir na peça o enfrentamento expresso da ADI 5322 pelo juízo — é matéria recorrente de embargos de declaração.

A4 — Justiça gratuita e honorários (bloco fixo) — risco médio

O que o acervo diz: bloco curto de "pobre na forma da lei", fundado na Lei 5.584/70 e na "Lei 1090/50".

Problemas:

1. A referência correta é à **Lei 1.060/50** (o acervo grafa "1090/50" em 52 peças — erro de digitação propagado por cópia). A Lei 1.060/50, ademais, foi em grande parte revogada pelo CPC/2015.
2. O bloco não cita o **art. 790, §§3º e 4º, da CLT** (redação da Reforma), a **Súmula 463, I, do TST**, nem a **ADI 5766/STF** — que é justamente o precedente que derrubou a cobrança de honorários periciais e sucumbenciais do beneficiário da gratuidade.

Ação: substituir o bloco antigo pelo fundamento atual. A ADI 5766 aparece em apenas 4 peças, quando deveria estar em todas.

A5 — Art. 235-D e o descanso de 35 horas (T19) — lacuna, não erro

Não há tópico autônomo de descanso de 35 horas em nenhuma das 136 peças, embora seja hoje uma das teses mais fortes do nicho após a **ADI 5322** (que declarou inconstitucional o fracionamento/acúmulo do repouso e a fruição "no retorno à base ou domicílio").

Ação: incorporar como tópico próprio nas iniciais novas, com datas concretas.

A6 — Dois tanques / periculosidade (T20) — lacuna, não erro



A periculosidade aparece em 58 peças, mas quase sempre apenas como **base de cálculo** de reflexos. A tese autônoma do **tanque suplementar** (NR-16, Anexo 2, item "c", com a redação da Portaria MTE 1.357/2019) praticamente não é desenvolvida.

Ação: incluir a pergunta "o caminhão tinha dois tanques?" no questionário de intake. É tese de fundamento normativo objetivo e valor econômico relevante.

A7 — CPC de 1973 ainda citado — risco baixo, mas visível

Onze peças ainda citam o **art. 333, II, do CPC/73**. O dispositivo correspondente é o **art. 373, II, do CPC/2015**. Aparece inclusive dentro de ementas transcritas — nesse caso, mantém-se a ementa como está e cita-se o dispositivo atual no texto próprio.

A8 — Valor da causa e limitação da condenação — oportunidade

O acervo usa a ressalva de que os valores são estimativa, mas **não invoca o Tema 35 dos Repetitivos do TST** nem o art. 12, §2º, da IN 41/2018, que são hoje o fundamento consolidado contra a limitação da condenação aos valores da inicial.

Ação: acrescentar ao bloco fixo de ressalva de liquidação.

A9 — Numeração de cláusulas de CCT — risco operacional recorrente

As cláusulas 16ª (diárias) e 23ª (pernoite) aparecem em 31 e 28 peças. A numeração **muda entre CCTs de anos e bases territoriais diferentes**.

Ação: nunca copiar o número da cláusula de uma peça antiga. Conferir sempre na CCT do período e da base territorial do contrato em julgamento, e juntar **todas** as CCTs de vigência.

A10 — Erros de digitação propagados por cópia

A série principal foi construída por cópia sucessiva, o que propagou erros. Os detectados até agora:

No acervo	Correto
Lei 1090/50	Lei 1.060/50
Enunciado 101 do TST	Súmula 101 do TST
"realialidade"	realidade



"protejê-lo"	protegê-lo
"espoco" (em "com espoco no código civil")	esteio / fundamento
"a rés"	as rés
"intra jornada, intra jornada"	intra jornada, inter jornada
"conforme do artigo 457"	conforme o artigo 457
"art. 333, II do CPC"	art. 373, II, do CPC

Ação: o motor de geração de peças **não deve** replicar estes erros, mesmo estando nos modelos de origem. Regra já prevista no DNA de escrita, item 9.

Prioridade de correção

Ordem	Item	Por quê
1	A1, A2, A3	Afetam o mérito e o valor econômico do pedido
2	A4, A8	Blocos fixos, corrigidos uma vez valem para todas as peças
3	A5, A6	Teses novas — receita não capturada hoje
4	A9	Erro operacional que se repete a cada caso
5	A7, A10	Qualidade e credibilidade da peça



PASCOAL & DYANDRA

Advocacia

Sorocaba — SP

Alexandre Pascoal Marques

OAB/SP 270.924

Flávia Dyandra da Silva

OAB/SP 352.455

Vitória Freitas

OAB/SP 508.842

 Rua Leopoldo Machado, 310, Centro, Sorocaba - São Paulo, CEP: 18.035-075

 (15) 3327-9089

 @pascoaledyandraadv

 www.pascoaledyandraadvocacia.com.br